“6•11”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-08-18 09:49 访问量：1519

2021年6月11日15时34分左右，仪征市真州镇佐安村杜一组奥克包装南侧地块一处在建钢结构房屋施工过程中，在钢梁上进行电焊作业的工人郭*从4.9米的高处坠落后受伤，随后被送至南京鼓楼医院仪征医院进行救治，经救治无效，郭*于6月16日上午8时40分被宣布死亡。

事故发生后，市应急管理局执法人员立即赶赴现场进行勘验、开展初查，并向仪征市人民政府及上级有关部门进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、总工会、住建局组成的事故调查组，事故调查组邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位（人员）基本情况

1、事故发生地土地承租人、事故钢结构房屋建设者：李*兵，社会自然人，男,47周岁，民族:汉，江苏省仪征市青山镇农沟村人，身份证号码：3210811974****4833。

2、事故钢构房屋主体钢构的施工组织者、事故钢结构房屋附属钢结构转包人：刘*平，社会自然人，男，45周岁，民族：汉，江苏省仪征市新城镇三将村人，身份证号码;3210811976****1838。

3、事故钢结构房屋附属钢结构施工组织者：高*信，社会自然人，男，65周岁，民族：汉，江苏扬州经济开发区朴席镇土沟村人，身份证号码：3210811956****2413。

4、事故发生地土地出租单位：仪征市真州镇佐安村，统一社会信用代码：N232108105****5397，类型：农村集体经济组织。业务范围：集体资产经营与管理，集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

仪征市真州镇佐安村相关人员情况：

（1）杜*峰，男，41周岁，仪征市真州镇佐安村党总支书记兼佐安村村委会主任、佐安社区主任，负责佐安村全面工作；

（2）张*，男，37周岁，仪征市真州镇佐安村党总支副书记兼佐安村村委会副主任，佐安村村委会实际负责人，负责招商引资、佐安村发包手续、农业；

（3）戴*春，男，35周岁，仪征市真州镇佐安村村委会副主任兼民兵营长，负责人武、环境整治、安全生产、防违控违和辖区内企业联系。

（二）事故发生地土地及事故钢结构房屋情况

事故发生地为仪征市真州镇佐安村杜一组地块，位于仪征奥克包装厂内东南侧，该地块土地系真州镇佐安村杜一组集体土地，于近十年前拆迁，土地性质为国有建设用地。

2021年3月1日，仪征市真州镇佐安村村委会与李*兵签订了《临时用地协议》，双方约定将事故发生地块计2.8亩以每亩每年2.5万元，总计约7万元的价格租赁给李*兵使用直至国家、集体建设需要，乙方（李*兵）无条件让出此土地，双方约定：“乙方（李*兵）不得在该土地上建设永久性建筑”，同时又约定“如乙方（李*兵）在此土地上建设永久性建筑，该房屋产权归佐安村集体所有”。

协议达成后，李*兵一开始仅将租赁场地用来堆放建筑材料，后因租赁的另一处(古湄家园处)放置机械设备、脚手架等建筑工具厂房到期，又因机械设备、脚手架等建筑工具淋雨后电机会损害、易生锈腐蚀，遂决定偷偷建设一个内圈长40.8米，宽36米，檐口高6米，两跨，四周砖墙1米，其他采用彩钢瓦屋顶和墙体的钢结构房屋，2021年5月8日，李*兵在自身组织人员完成土建部分施工后，通过口头约定的方式，将钢构部分以包工不包料形式，未签订任何合同、协议情况下发包给了长期合作的刘*平，刘*平在完成钢构房屋的主体钢结构后，因自身忙不过来，又在未签订任何合同、协议情况下将部分附属钢构和屋顶墙壁彩钢瓦发包给了高*信。

2021年5月9日，刘*平组织人员进场施工，2021年6月7日高*信组织人员进场施工直至事故发生。

（三）现场勘验情况

事故发生地位于仪征市真州镇佐安村杜一组地块，该地块处于仪征奥克包装厂内东南侧，整体为一新建钢柱框架钢结构房屋，死者坠落地点位于该钢结构房屋南侧，自东向西第二纵档北侧、地面向上第四根钢横梁上，坠落地点遗留有血迹，事发现场未发现安全帽、安全带等劳动防护用品，未见登高作业平台或脚手架等防护设施，坠落点南侧电线杆上有两个仪征市电信公司安装的用于“天狗工程”的摄像头。

（四）事故现场图片概况



图一：郭*坠落血迹（沙土已覆盖）



图二：郭*作业时的站位和坠落点



图三：郭*坠落的房屋全景图



图四：郭*坠落地点南面一处监控

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年6月11日上午，事故钢结构房屋附属钢结构施工组织者高*信安排徐*健和郭*两名工人对事故钢结构房屋附属钢结构南面钢构型条第五层(从下往上数)进行焊接，施工顺序是从西跨到东跨。当日下午，徐*健和郭*两人对佐安村地块南面钢构西侧第五层的型条进行安装，在将连接西跨南面型条的顶部角钢与型条进行连接好后，徐*健与郭*商定分工，由郭*将房屋东跨南第五层型条上角钢和屋顶型条连接点进行焊接固定。随后徐*健从

房屋西跨南侧墙体外的竹梯下到地面，在接近地面时，徐*健听到“噗”的声音，接着听到有人喊：“有人摔下来了”。徐*健从南侧大门空档处跑了进来，看见两个钢筋工人将郭*头部抬着面部朝上，从侧面看到郭*头部流血。据在现场目击的事故发生地土地承租人、事故钢结构房屋建设者李*兵描述，郭*坠落地面时头部偏向东，前脑上半部着地，膝盖跪着着地，身体微微蜷曲。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，李*兵立即拨打了120电话求助。然后又打电话向高*信和刘*平通报事故发生的情况，随即高*信和刘*平赶往了南京鼓楼医院仪征医院等候医院对郭*进行手术救治。南京鼓楼医院仪征医院对郭*进行了多次手术，积极救治，但其终因伤势过重，于6月16日上午8点40分经抢救无效被宣布死亡。南京鼓楼医院集团仪征医院2021年6月16日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，郭*的死亡原因为特重型颅脑损伤。

（三）应急救援评估

事故发生后，事发现场人员立即拨打了“120”求救，坚持了“救人第一”的指导思想和救援原则，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：郭*，男，59周岁，身份证号：3210811962****3335，江苏省仪征市月塘镇人，常住地址：真州镇三八村路南组79号，生前系高*信雇佣的焊工。

（二）直接经济损失

郭*死亡后，李*兵、刘*平、高*信三人共同与死者郭*的家属达成《人民调解协议书》，赔偿包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费、误工费、死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、处理事故费用事宜支出等各项费用合计人民币壹佰柒拾捌万元整。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因

郭*，安全意识淡薄，冒险作业，违法进行特种作业。其在未经安全生产教育和培训合格，不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能且未依法取得建筑施工特种作业操作资格证（作业类别：建筑焊工“电气焊、切割”)的情况下，未采取相关安全防范措施（未正确佩戴使用安全帽、安全带等劳动防护用品）即冒险在高处进行焊接作业，最终导致事故发生。

2、间接原因

（1）李*兵，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法开展建设活动。其在与仪征市真州镇佐安村村委会签订协议租赁仪征市真州镇佐安村杜一组地块后，明知不应当进行建设行为，仍心存侥幸，违法开展建设活动，在未取得任何合法手续的情况下，擅自组织人员违法开工建设钢结构房屋。具体表现在：一是其组织建设的钢结构房屋未办理

用地、规划、建设手续；二是将钢结构房屋建设工程项目以口头约定的方式发包给不具备安全生产条件和相应资质的刘*平，并向刘*平提出组织开展施工活动这一不符合安全生产法律的要求；三是放任刘*平将钢结构房屋附属钢结构转包给不具备相应资质的高*信。

（2）刘*平，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法承揽、发包工程项目。具体表现在：一是未依法取得相应的资质证书违法承揽工程；二是其未取得相应执业资格亦未聘请具备相应执业资格的人员负责事故项目工程，而是自行负责事故项目工程，且未设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；三是未建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制度和操作规程，未根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；四是其明知李*兵在仪征市真州镇佐安村杜一组地块开展的钢结构房屋建设活动未取得合法手续，仍违法组织开展施工活动，且将钢结构房屋附属钢结构以口头约定的方式转包给同样不具备安全生产条件和相应资质的高*信，并向高*信提出组织开展施工活动这一不符合安全生产法律的要求。

（3）高*信，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法承揽工程项目，盲目组织施工。具体表现在：一是未依法取得相应的资质证书违法承揽工程；二是其未取得相应执业资格亦未聘请具备相应执业资格的人员负责事故项目工程，而是自行负责事故项目工程，且未设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；三是未建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制度和操作规程，未根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；四是安排未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格的特种作业人员上岗作业；五是安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；六是未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，其本人对于高处作业危险性认知不足，对可以采取搭建脚手架或采用登高平台等安全施工措施防范高处坠落风险毫无认知。七是其明知仪征市真州镇佐安村杜一组地块开展的钢结构房屋建设活动未取得合法手续，仍违法承揽工程项目。

（4）仪征市真州镇佐安村村委会，事故发生地为仪征市真州镇佐安村杜一组地块，虽然于近十年前进行拆迁，但土地未实施货币征收，属于国有建设用地性质，实际控制管理权目前仍属于真州镇佐安村村委会。2021年3月1日，佐安村村委会将该地块土地租赁给李*兵后，未对该地块进行有效巡查，自5月上旬李*兵违法建设的钢结构工程开工，直至事故发生近1个月左右时间，未及时发现、报告、阻止李*兵等人的违法建设活动情况。

（二）事故性质

经调查，可以认定，这是一起多种违法行为叠加导致的生产安全责任事故，事故类型为高处坠落事故，事故等级为一般事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

通过对以上事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，一致形成对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）不追究责任人员

郭*，死者，男，59周岁，生前系建筑焊工，安全意识淡薄，冒险作业，违法进行特种作业，最终导致事故发生，鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送公安机关处理人员（3人）

1、李*兵，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法开展建设活动。其行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款、《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、第十五条第一款及《建设工程安全生产管理条例》第七条的规定，导致事故发生，造成1人死亡的严重后果，是造成这起事故的责任人之一，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

2、刘*平，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法承揽、发包工程项目。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款、《中华人民共和国建筑法》第十三条、第十五条第一款、第二十六条第一款及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条第一款的规定，导致事故发生，造成1人死亡的严重后果，是造成这起事故的责任人之一，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

3、高*信，社会自然人，法治观念和安全生产意识淡薄，违法承揽工程项目，盲目组织施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、《中华人民共和国建筑法》第十三条、第十五条第一款、第二十六条第一款及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条第一款、第二十八条第二款的规定，导致事故发生，造成1人死亡的严重后果，是造成这起事故的责任人，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

（三）其他处理建议

1、事故发生地为仪征市真州镇佐安村地块（位于杜一组），虽然于近十年前进行拆迁，但土地未实施货币征收，属于国有建设用地性质，实际控制管理权目前仍属于真州镇佐安村村委会。2021年3月1日，佐安村村委会将该地块土地租赁给李*兵后，未对该地块进行有效巡查，自5月上旬李*兵违法建设的钢结构房屋工程开工，直至事故发生近1个月左右时间，未及时发现、报告、阻止李*兵等人的违法建设活动情况。市纪委监委已与事故调查组同期开展调查，建议由市纪委监委依据相关规定对相关人员予以问责。

2、事故钢结构房屋在事发前未办理用地、规划及建设等审批手续，违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，建议由真州镇人民政府、市自然资源和规划局、城管局、住建局依法予以调查处理。

六、事故防范和整改措施

1、各镇、园区、各负有安全生产监督管理职责的部门，要结合各类警示教育活动的开展，利用各类安全生产会议、活动的契机，广泛开展有针对性的安全生产宣传教育活动，提醒、督促、警示我市包括社会自然人、个体经营者等在内的各类生产经营单位深刻吸取此次事故教训，特别是事故中暴露出来的李*兵、刘*平、高*信等社会自然人漠视法律、唯利是图、胆大妄为，最终导致事故发生的惨痛教训，在生产经营活动中应严格执行国家法律法规、相关标准以及关于安全生产工作的政策规定，杜绝侥幸心理，切实履行法定职

责，完善规章制度和操作规程，组织并督促从业人员加强安全生产知识的学习，在熟练掌握本岗位安全操作技能，了解本岗位危险因素的情况下方能上岗作业，切实做到“不合法不经营”、“不安全不开工”、“有隐患速治理”。

2、真州镇佐安村村委会及其所属人员，要深刻吸取此次事故的教训，在基层治理工作中，要认真落实上级相关要求，完善制度章程，加强对村委会干部职工的教育培训，提升干部职工发现问题、处置问题的能力，强化对辖区内防违控违、安全生产等各项工作的巡查力度，及时发现、掌握、报告相关情况，加强安全生产宣传教育，切实提升辖区内全民安全生产意识和自我防范能力。

3、真州镇人民政府，要以此次事故为鉴，有针对性的强化对各村、社区干部职工的法律知识、安全生产教育培训工作，切实提升干部职工在基层治理工作特别是相关领域管理工作中的履职能力，针对此次事故所暴露出来的问题，广泛开展排查整治，理顺管理脉络，明确镇、村职责边界，将责任压紧压实，切实将安全生产工作抓实抓细。

4、市自然资源和规划局、城管局，要认真研究此次事故中暴露出来的问题，加强与相关部门的沟通联系，形成合力，严厉打击非法违法建设行为，对于存在一定隐蔽性的违法建设行为，要督促各镇、园加大宣传发动群众的力度，督促网格化监管的有效实施，采取切实有效的防控、监管措施，努力确保行业安全生产形势稳定可控。

仪征市人民政府“6•11”事故调查组

2021年8月9日

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

政府网站找错　适老化无障碍服务

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号

违法和不良信息举报中心